

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

1527/2531

บริษัท เอื้อ วิทยา อุตสาหกรรม จำกัด

กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 8, มาตรา 18, มาตรา 23, มาตรา 24

คำรายปีของปีที่ล่วงแล้วตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 มาตรา 18 หมายความว่าถึงคำรายปี ของปี ก่อนถัดจากปีที่พนักงานเจ้าหน้าที่ กำลังประเมิน มิใช่ หมายความว่า ถึงคำรายปีของปีก่อน ๆ นั้นขึ้นไป ทั้งกฎหมายก็ มิได้ มีความหมายว่าให้นำคำรายปีของปีที่ล่วงแล้วมาเป็นคำรายปีของปีต่อมา โดยตรงเป็นเพียงแต่นำมาเป็นหลักการคำนวณเท่านั้นเพราะคำรายปีในปีต่อมาอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงแล้วแต่พฤติการณ์และความเป็นจริง การประเมินภาษีโรงเรือน และที่ดินของโรงงานโจทก์พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินได้ปฏิบัติไปตามขั้นตอนของ กฎหมาย และตามหนังสือสั่งการของกรุงเทพมหานคร ทั้งเป็นการให้ความ เป็น ธรรมแก่โจทก์โดยส่งเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบเกี่ยวกับขนาด สภาพโรงงานของ โจทก์เพื่อจะนำมาพิจารณาเทียบกัน พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินมิได้กระทำการ ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์เพิ่มขึ้นตามใจชอบ โดยไม่มีหลักเกณฑ์และ การปรับคำรายปีนั้นพนักงานประเมินก็ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นแต่ละปีมิได้เพิ่มขึ้นครั้งเดียว ให้ถึงอัตราที่อยู่ในอัตราเดียวกับบริษัทอื่น ๆ เมื่อพนักงานประเมินปรับคำรายปีของ โจทก์อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่น ๆ แล้วพนักงานประเมินก็มิได้เพิ่มคำรายปีและ จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์เพิ่มขึ้น ดังนั้นการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและ

ที่ดินของโจทก์เพิ่มขึ้นทุกปีดังกล่าวจึงไม่ใช่ข้อพิรุธทำให้เห็นว่าการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินเป็นไปโดยมิชอบ

โจทก์ฟ้องขอศาลพิจารณาพิพากษาว่า การประเมินภาษีโรงเรือนของจำเลยที่ให้โจทก์เสียภาษีโรงเรือนไม่ถูกต้องและกำหนดอัตราค่าภาษีโรงเรือนที่โจทก์ต้องเสียภาษีใหม่ตามกฎหมายเท่ากับจำนวนพ.ศ. 2524 เป็นเงิน 16,527.50 บาท และให้จำเลยคืนเงินที่เรียกเก็บจากโจทก์เกินไปตามฟ้องเป็นเงินจำนวน 69,352.65 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยจำเลยทั้งห้าให้การว่าจำเลยที่ 3 มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการประเมินภาษีรายพิพาทนี้อย่างใด โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 3 การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของจำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 และที่ 5 กระทำโดยถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้วในวันขึ้นสองสถาน โจทก์รับว่าจำเลยที่ 3 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินในคดีนี้ ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อแรกว่าค่ารายปีของปีที่ล่วงมาแล้ว ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินพุทธศักราช 2475 มาตรา 18 ควรจะหมายความว่าค่ารายปีของปีก่อน ๆ ด้วย มิได้หมายความว่า ค่ารายปีของปีที่แล้วมาเท่านั้นและการที่โจทก์ไม่ได้โต้แย้งค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี 2527 ก็จะต้องถือว่าโจทก์ยอมรับว่าค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินในปีดังกล่าวถูกต้องไม่ได้นั้น พิเคราะห์แล้วตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 18 ได้บัญญัติไว้ว่า "ค่ารายปีของปีที่ล่วงแล้วนั้นท่านให้เป็นหลักสำหรับการคำนวณค่าภาษีซึ่งจะต้องเสียในปีต่อมา" เห็นว่า ค่ารายปีของปีที่ล่วงแล้วนั้นจึงหมายความว่า

ค่ารายปีก่อนถัดจากปีที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำลังประเมิน มิใช่หมายความว่าถึงค่ารายปี
ของปีก่อน ๆ นั้นขึ้นไปดังที่โจทก์อุทธรณ์มาด้วย เช่น ในการประเมินค่ารายปีของปี
2528 ก็ต้องนำค่ารายปีของปี 2527 มาเป็นหลักการคำนวณภาษีซึ่งจะต้องเสียในปี
2528 ทั้งนี้เพราะการที่นำค่ารายปีของปีก่อนถัดจากปีที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำลังประเมิน
มาเป็นหลักการคำนวณภาษี ซึ่งจะต้องเสียในปีต่อมาหรือปีที่พนักงานเจ้าหน้าที่กำลัง
ประเมิน จะได้ค่ารายปีของปีต่อมาใกล้เคียงหรือตามความเป็นจริง แต่กฎหมายก็
มิได้มีความหมายว่าให้นำค่ารายปีของปีที่ล่วงแล้วมาเป็นค่ารายปีของปีต่อมาโดยตรง
เป็นเพียงแต่นำมาเป็นหลักการคำนวณเท่านั้น เพราะค่ารายปีในปีต่อมาอาจจะเพิ่ม
ขึ้นหรือลดลงแล้วแต่พฤติการณ์และความเป็นจริงส่วนกรณีที่โจทก์ไม่อุทธรณ์หรือได้
แย้งค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 2527 นั้น แสดงว่าโจทก์พอใจจำนวนค่าภาษีโรง
เรือนและที่ดินที่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ประเมินแล้ว เช่นเดียวกับค่าภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ปี 2524 ถึงปี 2526 ซึ่งนายผ่อง กุ๊ซิงชัยกรรมการของโจทก์ที่มา
เบิกความเป็นพยานโจทก์ยืนยันว่า เหตุที่ไม่อุทธรณ์ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินปี
2525 ถึงปี 2526 เพราะได้สอบถามทางเขตแล้ว ทางเขตแจ้งว่าได้ประเมินเจ้าของ
อาหารโรงเรือนเพิ่มขึ้นเหมือนกันหมด ทางโจทก์จึงไม่พอใจ ดังนั้นการที่พนักงานเจ้า
หน้าที่ประเมินนำค่ารายปีของปี 2527 มาเป็นหลักการคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ของโจทก์ ปี 2528 จึงเป็นการชอบแล้วอุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อต่อมาว่า ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเลยเรียกเก็บจาก
โจทก์ตั้งแต่ปี 2524 ถึงปี 2528 เพิ่มขึ้นทุกปีตามเอกสารหมาย จ.1 ถึง จ.6 หรือ
เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 4 หรือ จ.7 คำนวณแล้วเพิ่มขึ้นถึง 118 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง
เมื่อนำเทียบกับดัชนีราคาผู้บริโภคของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ตามเอกสารหมาย
จ.8 จะเห็นว่าแตกต่างกันมากและเมื่อนำเทียบกับค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินที่เรียก
เก็บจากห้างหุ้นส่วนจำกัดโชติกิจอุตสาหกรรม แล้วจะเห็นว่าค่าภาษีโรงเรือนและ
ที่ดินของห้างหุ้นส่วนจำกัดโชติกิจอุตสาหกรรม ไม่ได้เพิ่มขึ้นทุกปีตามเอกสารหมาย

จ.11ถึง จ.15 เหมือนกับของโจทก์ จึงแสดงว่าจำเลยขึ้นภาษีเอาตามใจชอบแล้วแต่จะขึ้นภาษีกับผู้ใดหามีหลักเกณฑ์แต่อย่างใดไม่ และการที่นำค่ารายปีเพื่อคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดินของบริษัทกรุงเทพยูนิเอนแมนูแฟคเจอร์ จำกัด กับบริษัทอุตสาหกรรมอลูมิเนียมสำเร็จรูป จำกัด มาเทียบกับโรงงานของโจทก์เพื่อคำนวณภาษีโรงเรือนและที่ดินนั้น โจทก์ก็ไม่เห็นด้วย เพราะจำเลยคำนวณเอาเองและจำเลยไม่น่าสืบว่าบริษัททั้งสองพอใจกับค่ารายปีที่จำเลยนำสืบหรือไม่นั้น เห็นว่า การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์ จำเลยมีนายสมาน มานะกุล จำเลยที่ 2 ซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้างานรายได้เขตมีนบุรี ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2527 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2529 มีอำนาจหน้าที่ในการประเมินและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินในเขตมีนบุรี และเป็นผู้ประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์มาสืบได้ความว่า การประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินในชั้นต้นจะต้องกำหนดค่ารายปี ถ้าเป็นโรงเรือนที่มีการให้เช่าจะถือค่าเช่าเป็นหลักในการคำนวณค่ารายปี ถ้าเป็นโรงเรือนที่ไม่มีการให้เช่าจะกำหนดค่ารายปีโดยเทียบเคียงจากค่าเช่าของโรงเรือนในบริเวณใกล้เคียงกัน เป็นเกณฑ์ในการคำนวณค่ารายปีสำหรับกรณีโรงงาน ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะเป็นเจ้าของโรงงานเองดังนั้นในการกำหนดค่ารายปีจึงได้กำหนดค่าเช่าเฉลี่ยเป็นตารางเมตรและต้องเทียบเคียงกับโรงงานซึ่งมีสภาพและกิจการใกล้เคียงกัน รวมทั้งสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันอีกด้วย ในการกำหนดค่ารายปีของปี 2528 ของโรงงานโจทก์ได้นำค่ารายปีของปี 2527 มาเป็นหลักการคำนวณ นอกจากนี้เมื่อโจทก์ยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 2528 และปี 2529 แล้ว นายสมาน จำเลยที่ 2 ได้สั่งให้นายสุนทร ลักษณะพาชื่นกุล เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 3 ไปตรวจสอบสภาพโรงงานของโจทก์ว่ามีการใช้ประโยชน์ของโรงงานอย่างไรและมีการก่อสร้างโรงงานเพิ่มเติมหรือไม่และให้ดูโรงงานอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียงกันเพื่อนำมาพิจารณาเทียบกำหนดค่ารายปี และได้คำนวณค่ารายปีของโจทก์โดยใช้หลักเกณฑ์ตามหนังสือสั่งการของกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2525 เรื่องการประเมิน

ภาษีโรงเรือนและที่ดินประเภทที่ใช้เป็นโรงงาน (หนังสือดังกล่าวรวมไว้ในสำนวน) ซึ่งกำหนดว่าการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินประเภทที่ใช้ดำเนินกิจการโรงงานที่กำหนดค่ารายปีขั้นต่ำโดยเทียบค่าเช่าไม่ถึงตารางเมตรละ 7 บาท ก็ให้ปรับปรุงเป็นตารางเมตรละ 7 บาท หรือกำหนดค่ารายปีเพิ่มขึ้นอีกตามความเหมาะสม ในการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์สำหรับปี 2528 จำเลยที่ 2 พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ประเมินได้แยกโรงเรือนออกเป็น 3 ประเภทคือ ตัวอาคารโรงงานซึ่งเป็นตึกจะประเมินตารางเมตรละ 9 บาทส่วนที่เป็นเพิงไม้หรือเรือนไม้จะประเมินตารางเมตรละ 7 บาท สำหรับที่ดินที่เป็นส่วนประกอบของอาคารทั้งหมดประเมินตารางเมตรละ 1 บาทเศษ และได้้นำเทียบโรงงานของบริษัทยูเนียนแมนูแฟคเจอร์ จำกัด กับโรงงานของบริษัทอุตสาหกรรมอลูมิเนียมสำเร็จรูป จำกัด ส่วนปี 2529 ได้นำเทียบกับโรงงานของบริษัทโตโยอังก์ จำกัด ซึ่งโรงงานของบริษัทดังกล่าวอยู่ในบริเวณและประกอบกิจการทั้งสภาพความเก่าใหม่ ขนาดกว้างใหญ่ใกล้เคียงกับโรงงานของโจทก์ และได้มีการกำหนดค่ารายปีในอัตราตารางเมตรละ 9 บาทมาแล้วเห็นว่าการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของโรงงานโจทก์จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินได้ปฏิบัติไปตามขั้นตอนของกฎหมาย และตามหนังสือสั่งการของกรุงเทพมหานคร ทั้งเป็นการให้ความเป็นธรรมแก่โจทก์ โดยส่งนายสุนทรเจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบเกี่ยวกับขนาด สภาพโรงงานของโจทก์กับโรงงานของบริษัทอื่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานของโจทก์ เพื่อจะนำมาพิจารณาเทียบกัน ซึ่งโจทก์มิได้โต้แย้งในข้อดังกล่าวทั้งบริษัทที่นำมาเทียบนั้นก็มิปรากฏว่ามีการอุทธรณ์โต้แย้งเกี่ยวกับการกำหนดค่ารายปีตามอัตราข้างต้นจึงแสดงว่าการกำหนดค่ารายปีและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินตามอัตรานั้นเป็นที่พอใจของบริษัทเหล่านั้นแล้ว ดังนั้นจึงเห็นได้ชัดว่าจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินมิได้กระทำการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์เพิ่มขึ้นตามใจชอบโดยไม่มีหลักเกณฑ์แต่อย่างใด ส่วนภาษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์ที่จำเลยที่ 1 เรียกเก็บเพิ่มขึ้นทุกปีนั้น จำเลยที่

2 ผู้ทำการประเมินได้เบิกความยืนยันว่า ก่อนปี 2527 พนักงานประเมินภาษีโรงเรือนได้กำหนดค่ารายปีของโรงงานโจทก์ไม่ถึงตารางเมตรละ 7 บาท ต่อมาในปี 2527 จึงได้กำหนดค่ารายปีของโจทก์ที่เป็นตึกตารางเมตรละ 7 บาท ส่วนที่เป็นเรือนไม้ตารางเมตรละ 5 บาทและเหตุที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินปี 2528 สูงกว่าปี 2527 เพราะในปี 2528 พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินได้กำหนดค่ารายปีของโรงงานโจทก์ที่เป็นตึกตารางเมตรละ 9 บาท ที่เป็นเรือนไม้ตารางเมตรละ 7 บาท ทั้งนี้ก็เพื่อให้การกำหนดค่ารายปีและการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเป็นอัตราเดียวกันกับโรงงานของบริษัทอื่น ๆ ที่ได้จัดเก็บในอัตราดังกล่าวมาแล้ว เห็นว่า การกำหนดค่ารายปีเพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์ที่จำเลยที่ 2 ทำการประเมินดังกล่าวได้ปฏิบัติไปตามหลักเกณฑ์ในหนังสือสั่งการของกรุงเทพมหานครซึ่งให้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2525 ดังนั้นการที่ภาษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์เพิ่มขึ้นทุกปี จะเห็นได้ว่าเป็นการปรับค่ารายปีให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการของกรุงเทพมหานครดังกล่าวและจะเห็นให้อยู่ในระดับอัตราเดียวกันกับค่ารายปีของบริษัทอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับโรงงานของโจทก์ ทั้งการปรับค่ารายปีนั้นพนักงานประเมินก็ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นแต่ละปีมิได้เพิ่มขึ้นครั้งเดียวให้ถึงอัตราที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่น ๆ และได้ชัดเจนขึ้นว่าเมื่อพนักงานประเมินปรับค่ารายปีของโจทก์อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่น ๆ แล้วในปี 2529 พนักงานประเมินก็ได้เพิ่มค่ารายปีและจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์เพิ่มขึ้นแต่อย่างใดดังนั้นการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์เพิ่มขึ้นทุกปีดังกล่าวจึงไม่ใช่ข้อพิรุธทำให้เห็นว่าการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินเป็นไปโดยมิชอบ ส่วนเกี่ยวกับดัชนีราคาผู้บริโภครวมทั้งระดับราคาค่าเช่าหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าดัชนีค่าครองชีพตามเอกสารหมายเลข จ.8 และ จ.9 ซึ่งโจทก์นำสืบว่าตั้งแต่ปี 2524 จนถึงปี 2529 ได้เพิ่มขึ้นไม่มากและเมื่อนำมาเทียบกับภาษีโรงเรือนและที่ดินของโจทก์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่ประเมินเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2524 ถึงปี 2529 จะเห็นว่ามี ความแตกต่างกันมากนั้น เห็นว่านายดิเรก ฮะ

กนิ พยานโจทก์ซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ดัชนีราคาผู้บริโภครวมทั้งระดับราคาค่า
เข้าบ้านได้เบิกความยืนยันว่า ดัชนีค่าเข้าบ้านไม่ได้รวมถึงโรงงานหรือสถานที่
ประกอบธุรกิจ และดัชนีราคาผู้บริโภคไม่ได้มีเจตนาทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการจัด
เก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินจึงเชื่อมกับคำจำเลยที่ 2 และนายสุพจน์ ไพบูลย์ พยาน
จำเลยที่เบิกความว่าดัชนีราคาผู้บริโภคไม่เกี่ยวหรือไม่นำมาใช้ในการประเมินค่าราย
ปีเพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินดังนั้นดัชนีราคาผู้บริโภคจึงไม่อาจนำมาเทียบในการ
คำนวณค่ารายปีของประเภทโรงงานเพื่อจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินเพิ่มขึ้นมาก
น้อยเท่าใดได้ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย
อุทธรณ์ของโจทก์ทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ จุสวัสถ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา	เนติบัณฑิตยสภา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ